PRAVNA OSNOVA — UPUĆIVANJE RADNIKA

Relacija DE–HR za radnike iz BiH, Srbije i Crne Gore

Osijek, 20. travnja 2026.

1. OPĆI OKVIR — TRI SLOJA PRAVA

Model upućivanja radnika iz trećih zemalja (ne-EU) koji rade u RH prema Njemačkoj reguliraju PARALELNO tri pravna sustava. Kršenje bilo kojeg sloja povlači zasebne sankcije:

Sloj	Pravo	Ključni propisi	Tijelo nadzora
1.	HR radno pravo (zaposlenje u RH)	Zakon o radu (NN 93/14), Zakon o strancima (NN 133/20), Zakon o tržištu rada	Inspektorat rada, MUP
2.	EU pravo (upućivanje unutar EU)	Direktiva 96/71/EZ, Direktiva 2018/957/EU, Uredba (EZ) 883/2004	Europska komisija, DBA ugovori
3.	DE radno pravo (pravo na radnom mjestu)	AEntG, MiLoG, AufenthG, BetrVG, BRTV-Bau	Hauptzollamt, Finanzamt, BA

2. SPECIFIČNOSTI ZA RADNIKE IZ BiH, SRBIJE I CRNE GORE

2.1 Bosna i Hercegovina

BiH nije EU članica, nije EEA, nije u Schengen prostoru. BiH građani trebaju Schengen vizu za ulazak u DE. Situacija u RH:

— Za rad u RH potrebna: dozvola boravka + dozvola za rad (ili objedinjenja dozvola). Kvota za BiH radnike u RH regulirana Uredbom o godišnjoj kvoti dozvola (NN svake godine). — Posebnost: BiH i RH imaju Ugovor o socijalnom osiguranju (NN-MU 5/07) koji može utjecati na A1 primjenu. — Za upućivanje u DE: Vander Elst odobrenje (ne viza) u kombinaciji s A1 iz HZMO, ali DE strana može zahtijevati i Aufenthaltserlaubnis §16d ili §18a AufenthG.

§ Propisi: AufenthG §§18, 18a, 18g; Beschäftigungsverordnung (BeschV); Ugovor RH-BiH o soc. osiguranju

2.2 Srbija

Srbija je EU kandidat (pregovori otvoreni), ali NE EU članica. Srbijanski državljani imaju bezvizan ulazak u Schengen, ALI ne i pravo rada. — Za rad u RH: potrebne dozvole kao i za BiH (isti zakonski okvir). — Dodat problem: Srbija i DE imaju zasebni bilateralni Ugovor o socijalnom osiguranju iz 1969. (revidiran 2005.). Ako srbijanski radnik ima srpsku penzijsku osnovu, HZMO može odbiti izdati A1 za RH jer se smatra da osnova nije dovoljno uspostavljena. — Deutsches Rentenversicherung može retroaktivno tražiti DE doprinose.

§ Propisi: SRB-DE Sozialversicherungsabkommen 1969/2005; SRB-HR Ugovor o socijalnom osiguranju (NN-MU 2/10)

2.3 Crna Gora

Crna Gora je EU kandidat s najnaprednijim pregovorima (33 poglavlja). Crnogorski državljani imaju bezvizan Schengen ulazak (od 2010.). — Za rad u RH: dozvole analogno BiH i Srbiji. — Specifičnost: CG-RH bilateralni ugovor o socijalnom osiguranju ratificiran 2013. (NN-MU 2/13) — povoljniji je za A1 primjenu od SRB slučaja. — Za DE: AufenthG §18 primjenjuje se jednako, ali postoji manja vjerojatnost DA pobijanja A1.

§ Propisi: MNE-HR Ugovor o soc. osiguranju (NN-MU 2/13); Beschäftigungsverordnung §26

3. VANDER ELST PRINCIP — UVJETI I OGRANIČENJA

Vander Elst princip (ESJ C-43/93, 1994.) omogućuje ne-EU radniku zaposlenome u jednoj EU državi da bude upućen u drugu EU državu BEZ zasebne radne dozvole u toj državi. Ali uvjeti su KUMULATIVNI — svi moraju biti ispunjeni:

#	Uvjet	Komentar za naš slučaj
U1	Radnik je LEGALNO i STVARNO zaposlen u RH	Mora biti stvarno aktivan, ne samo prijavljen
U2	Radi se o privremenom upućivanju	Max 24 mj. s A1; Direktiva: max 12/18 mj.
U3	Radnik se vraća u RH nakon upućivanja	Centar ekonomskog života ostaje u RH
U4	Poslodavac u RH ostaje odgovoran	Konjik d.o.o. zadržava punu odgovornost, plaća u RH
U5	Radno mjesto u DE je privremene naravi	Ne smije biti 'de facto' stalno zaposlenje u DE

KLJUČNI RIZIK: Uvjet U1 je najranjiviji. Ako radnik nikad nije stvarno radio u RH i odmah je upućen u DE, Hauptzollamt proglašava cijeli aranžman FIKTIVNIM UPUĆIVANJEM (Scheinentsendung) — što je kazneno djelo u Njemačkoj (§266a StGB).

4. GENERALUNTERNEHMERHAFTUNG — ODGOVORNOST LANCA

Od 2014. godine (§13 AEntG, §28e SGB IV) u Njemačkoj vrijedi solidarna odgovornost generalnog izvođača za poddobiavljače. Konkretno:

— Ako Konjik d.o.o. (kao HR podugovaratelj DE firme) ne uplati ispravne DE doprinose ili porez — NJEMAČKI NARUČITELJ je solidarno odgovoran. — Ovo znači: DE klijenti će od Konjika zahtijevati DOKAZE o usklađenosti PRIJE sklapanja ugovora: A1 potvrde, HR plaćeni doprinosi, DE prijava upućivanja (Entsendemeldung). — Bez ovih dokaza, ozbiljni DE klijenti NEĆE surađivati s Konjikom.

§ Pravna osnova: AEntG §13; SGB IV §28e; Mindestlohngesetz §13

5. ENTSENDEMELDUNG — OBVEZNA PRIJAVA U DE

Za svako upućivanje u Njemačku, poslodavac (Konjik d.o.o.) mora UNAPRIJED prijaviti radnika putem online sustava Zoll.de — Meldeportal Mindestlohn:

— Prijava mora biti predana PRIJE prvog dana rada u DE.

— Sadržaj: ime radnika, adresa u DE, naziv naručitelja, trajanje upućivanja, vrsta posla.

— Za BiH/SRB/MNE radnike: dodatno priložiti HR dozvolu boravka i A1 potvrdu.

— Neprijavljivanje: kazna do 30.000 € po radniku (MiLoG §21).

— Tjedne Stundenzettel moraju biti dostupne Hauptzollamt-u na uvid unutar 2 sata od zahtjeva.

§ Pravna osnova: MiLoG §16, §17, §21; AEntG §18, §19

REZIME — LEGALNI PUT DO HAMBURGA

Postoji legalni put, ali nije kratak. Vremenski okvir za JEDNOG radnika iz BiH/SRB/MNE:

Faza	Radnja	Trajanje	Trošak
F1	HR radna dozvola + boravak	60–120 dana	500–1.500 €
F2	HR zaposlenje (stvarno, min. 3 mj.)	90 dana	Redovni troškovi zaposlenika
F3	HZMO A1 zahtjev	15–30 dana	Besplatno + administrativni troškovi
F4	Entsendemeldung u DE (Zoll portal)	1 dan (min. 1 dan unaprijed)	Besplatno
F5	Anmeldung u Hamburgu	Odmah po dolasku	Besplatno
F6	DE Steuer-ID i Lohnsteuer setup	2–4 tjedna	200–500 € (računovođa)
UKUPNO —		**Min. 6 mjeseci**	**2.000–5.000 € po radniku**